

1501547-73.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... eis que já foi condenado por assalto, tráfico e furto (gravação audiovisual no SAJ).

Além da confissão do réu em juízo, as demais provas constantes dos autos autorizam a sua condenação.

A representante da empresa vítima Carla Freitas narrou que no dia dos fatos estava abaixando a porta da loja, por volta das 20h para encerrar as atividades, sendo que ainda havia um casal e outro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501547-73.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501547-73.2022.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ VICENTE DA SILVA

CONCLUSÃO:

Aos 08 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos à Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, Mma. Juíza de Direito.

Autos digitais controle nº 301/2022:

Vistos.

ANDRÉ VICENTE DA SILVA, qualificado às fls. 09, foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, "caput", do Código Penal, porque no dia 22 de julho de 2022, às 20h10, na Avenida do Taboão, nº 385, bairro Taboão, neste município e Comarca de São Bernardo do Campo, subtraiu, para ele, 01 (uma) blusa cinza, 01 (uma) blusa preta e 01 (um) boné camuflado, mercadorias avaliadas em R\$625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), conforme Auto de Avaliação de fls. 17/18 e Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 19/20, tudo de propriedade da loja de roupas Viv L'eroá.

Consta nos autos que o denunciado decidiu subtrair bens de expressão econômica, pertencentes a terceira pessoa.

Foi então que o denunciado, após escolher a vítima, dirigiu-se ao palco delitivo, no dia e horário acima citados.

É dos autos que o denunciado ingressou na loja, e subtraiu, para ele, 01 (uma) blusa cinza, 01 (uma) blusa preta e 01 (um) boné camuflado, colocando-os na sua cintura.

Na sequência, o increpado deixou o local, na posse dos bens por ele subtraídos ilicitamente.

Ocorre que, policiais militares que se encontravam em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado saindo da loja com um volume na cintura, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Ao ser abordado pelos agentes da lei, o denunciado mostrou-se nervoso e, em revista pessoal, foram encontradas as mercadorias da referida loja, por ele subtraídas ilicitamente.

A representante legal da empresa lesada Karla Mikaelly Freitas da Silva, reconheceu os bens encontrados em poder do imputado, como sendo pertencentes ao proprietário da loja (fls. 07).

Diante disso, o indiciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido ao Distrito Policial.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática criminosa em perspectiva (fl. 08).

Foram arrolados o representante legal da empresa-vítima e duas testemunhas pela acusação, que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls. 07/37.

Em audiência de custódia de fls. 63/65, o réu teve sua prisão em flagrante convertida para prisão preventiva, cujo mandado de prisão se encontra devidamente cumprido a fls. 78/79.

A denúncia foi recebida em 10/08/2022, sendo determinada a citação do réu para responder aos seus termos, dentre outras providências (fls. 85/86).

O réu foi citado pessoalmente em 16/09/2022 (fls. 116).

Folha de antecedentes estadual: fls. 97/105.

Certidão SGC: fls. 108/113.

A Defesa ofertou resposta, com rol de testemunhas comuns às indicadas na denúncia (fls. 114).

O recebimento da denúncia foi ratificado pela decisão de fls.119/120 (em 23.09.2022), designando-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução foram ouvidas a representante da empresa-vítima e duas testemunhas. Na sequência o réu foi qualificado e interrogado. Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido pelas partes. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pelo acolhimento integral dos termos da peça acusatória. De outra banda, sustentou pedido absolvição do réu por insuficiência probatória. Alternativamente, requereu a concessão de benefícios legais (gravação audiovisual no SAJ).

É o relatório

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada mediante o boletim de ocorrência fls.16/20, auto de exibição e apreensão de fl.23 e auto de reconhecimento de objetos de fls.25/26, fotos de fls. 28, bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria também é certa.

Em solo, policial o réu admitiu a acusação, afirmando que entrou na loja para furtar roupas, tendo em vista que estava sem roupas, pois sua residência havia pegado fogo. Disse que pegou os objetos para utilização própria e não tinha intenção de vendê-las (fl.12)

Em Juízo, o réu voltou a admitir a acusação, afirmando que realmente subtraiu as peças de roupa. Justificou seu ato afirmando que no mês de julho sua casa dele sofreu um incêndio e, por isso, ficou sem roupas de frio. E, como na data fazia muito frio acabou praticando o furto visando se agasalhar. Afirmou que um dos policiais já o tinha abordado no dia anterior quando ele estava indo a um mercado perto dali comprar mantimentos. Estava há um ano na rua quando os praticou o crime. Já tinha cumprido as demais penas, eis que já foi condenado por assalto, tráfico e furto (gravação audiovisual no SAJ).

Além da confissão do réu em juízo, as demais provas constantes dos autos autorizam a sua condenação.

A representante da empresa vítima Carla Freitas narrou que no dia dos fatos estava abaixando a porta da loja, por volta das 20h para encerrar as atividades, sendo que ainda havia um casal e outro rapaz dentro da loja, assim como o réu que ficou dentro do provador. Depois que ele saiu sem nada adquirir. Após sua saída, os policiais o abordaram já na rua, pois soube que ele tinha roupas no cós da calça e

outros produtos em uma sacola, o que chamou a atenção deles. As peças estavam com a etiqueta da loja e por isso os policiais foram até lá, quando reconheceu as peças, confirmando que o agente tinha estado na loja e que não tinha pago por elas. Em juízo, reconheceu o réu que lhe foi apresentado como o autor dos fatos narrados, sendo que tomou conhecimento que ele foi abordado há menos de quatro lojas depois.

A testemunha Rafael Martins da Silva, policial militar, relatou que abordaram o réu pela via. Ele estava bastante nervoso e com ele encontraram vários produtos da loja, os quais estavam com a etiqueta do estabelecimento. Retornaram para a loja com o réu e os produtos. Na loja tomou conhecimento que o réu tinha estado na loja há poucos minutos, tendo eles reconhecido os produtos e confirmado a ocorrência do furto. O réu nem admitiu e nem negou que tinha praticado o furto (gravação audiovisual no SAJ).

A testemunha Guttierrez de Souza Jardim, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento na Avenida do Taboão quando se depararam com o réu com um volume bem grande na cintura, o que motivou a abordagem. Constatou que ele estava com uma blusa dentro da cueca, sendo que na mão tinha uma sacola onde havia uma blusa e um boné. Ele não disse nada se tinha comprado ou não os produtos. Dirigiu à loja que estava localizada ali perto, até porque as peças ainda tinham etiqueta, e confirmou junto aos vendedores de que as peças pertenciam ao estabelecimento e não tinham sido pagas. As peças, que ainda estavam com as etiquetas da loja, foram reconhecidas pelos funcionários (gravação audiovisual no SAJ).

Como se vê, as provas autorizam sua condenação.

Observei que os policiais quando ouvidos em juízo afirmaram que abordaram o réu na avenida Taboão, próximo do estabelecimento de onde as peças foram furtadas. O réu exibiu um volume na calça, na parte da frente, o que chamou a atenção da guarnição, sendo que ainda estava com uma sacola, sendo que quando foi abordado, os policiais encontraram com ele os produtos narrados na denúncia. Destaco que os produtos estavam com a etiqueta do estabelecimento comercial (vide fotos de fls. 28) e ao serem mostradas para os funcionários da loja, as peças foram reconhecidas e os policiais informaram que o réu não tinha pago por elas.

Ademais, o réu confessou o delito e a representante da empresa vítima confirmou que o tinha visto entrar e sair com uma sacola, porém, achou melhor não abordá-lo, pois estava apenas com mais um funcionário no estabelecimento em razão de já estar em horário de fechamento. Ademais, as peças de roupa ao serem recuperadas foram reconhecidas pelos funcionários de modo que não restam dúvidas quanto à autoria. Saliente-se que o réu confessou o delito e foi encontrado pelos policiais na posse dos bens subtraídos logo após o furto.

Destaco que, tendo sido ele encontrado na posse dos objetos subtraídos poucos instantes após a prática do ilícito, invertido restou o ônus probatório, de modo que cabia ao réu dar versão plausível para tal circunstância comprometedora, sendo certo que o réu, então, admitiu a acusação.

E, no caso, não há motivos para não se dar crédito ao quanto relataram os policiais, em especial no tocante ao encontro dos objetos subtraídos em poder do réu, haja vista que eles não conheciam o acusado, sendo certo que eles não estão impedidos de depor.

Desta forma, restou evidenciado que o réu subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente à empresa-vítima, conduta que vem a caracterizar o tipo penal definido no art. 155, "caput", do Código Penal, pelo qual há de ser condenado.

Passarei à dosagem de sua pena à luz do art. 59 do Código Penal.

Analisando a certidão de fls. 108/113, verifico que o réu possui maus antecedentes, sendo que já foi condenado anteriormente por roubo (autos nº 12.252-07/2008, da 24ª Vara Criminal de São Paulo), furtos (autos nº 33498-36/2003, da 2ª Vara Criminal de Diadema, autos nº 38.965-50/2003, da 2ª Vara Criminal de Diadema e autos nº 4791-33/04, da 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo) e também por tráfico de drogas (autos nº 5151-32/2012, da 2ª Vara Criminal de Diadema). Em razão disso, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, presente a circunstância atenuante da confissão

espontânea (artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal. Por outro lado, observo que o réu é reincidente específico - art. 61, I, do Código Penal (autos:1500863-90/2018, desde Juízo.

E, no caso, há de prevalecer a agravante da reincidência, na forma do artigo 67 do Código Penal, consoante recente entendimento jurisprudencial: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO." (STF - ARE 873289, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 13/03/2015, DJe de 17/03/2015)

Assim sendo, a conduta do réu merece maior reprovabilidade, diante da contumácia na prática de delitos de furto, de modo que elevo sua pena de mais de 1/5 (um quinto), totalizando, 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Torno definitivas as penas acima fixadas ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a intensa biografia criminal ostentada pelo acusado, sendo ele reincidente específico e com maus antecedentes, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do disposto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, sendo certo que tal substituição também não se mostra socialmente adequada para prevenir e reprimir a conduta por ele perpetrada, notadamente pelos reiterados envolvimento em delitos patrimoniais, não sendo suficientes a dissuadi-lo da prática de delitos.

Inviável, igualmente por tais razões e até mesmo em razão da quantidade de pena imposta, a concessão de sursis. Por iguais motivos, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, somente o regime fechado se afigura adequado para reprovar suficientemente a conduta do acusado, notadamente por se tratar de réu reincidente específico e com maus antecedentes em crimes patrimoniais e sua contumácia na prática de delitos ao longo dos anos, como acima reconhecido. Como se viu, nenhuma das penas anteriormente aplicadas surtiram qualquer efeito, tanto que voltou a reincidir.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar ANDRÉ VICENTE DA SILVA, RG nº 45336320, pela prática do crime definido no artigo 155, "caput", do Código Penal, a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Fixo a unidade da pena pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido desde o crime, quando da execução. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à empresa vítima, pois os bens foram recuperados.

O réu foi preso em flagrante, permanecendo preso durante toda a instrução criminal. Renovada nesta etapa a análise da necessidade da custódia cautelar do acusado, observo que ele não faz jus a recorrer em liberdade, eis que é a sexta vez que é condenado. Ou seja, tem maus antecedentes e é reincidente específico, como acima reconhecido. Assim, tais circunstâncias erigidas do caso em apreço demonstram que a possibilidade concreta de novas reincidências por parte do acusado, o que vulnera a ordem pública, motivo pelo qual se encontram presentes os motivos ensejadores da manutenção de sua prisão preventiva, de modo que deverá ser recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra nos termos do § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, incabível a modificação do regime aplicado neste momento processual, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, eis que não há condições de se aferir a conduta carcerária do acusado, requisito subjetivo para a concessão de eventual progressão (artigo 112 da LEP) e muito menos se tem certeza, neste momento processual, que a pena ora aplicada será a definitiva, eis que é passível, ainda, de recurso por parte do Ministério Público que poderá aumentar a pena ora imposta. Eventual progressão, portanto, quando cabível, deverá ser verificada em sede do Juízo das Execuções Criminais.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração: "Finalmente, é inviável em

sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria." (TJSP 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 Rel Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Remeta-se cópia da presente decisão à empresa-vítima.

Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o réu, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiários da Assistência Judiciária gratuita dentro do prazo legal.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 08 de dezembro de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA